

0001226-42.2017.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... e a sanção do crime de associação para o tráfico em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.429 dias-multa.

Os crimes em apreço foram cometidos mediante mais de uma ação, motivo pelo qual se aplica a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP. Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001226-42.2017.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001226-42.2017.8.26.0132

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 164/2011 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Catanduva

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Celso Rodrigo Carneiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Celso Rodrigo Carneiro, vulgo "Digão" dando-o como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 c.c 40, VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, pois ele teria se associado a Leonardo Alex Pinto Paes, aos adolescentes Diego Torres Sabino, Fernando Pereira da Cunha, Hiago de Oliveira Castilho e outros integrantes do Primeiro Comando da Capital - PCC, com o fim de explorar o tráfico de drogas no bairro Gavioli, nesta cidade e Comarca (fls. 02/04).

Notificado por edital (fls. 403/408), foi nomeado ao acusado defensor dativo que apresentou defesa preliminar (fl. 429).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2017 (fl. 431), o réu foi citado por edital (fls. 436/439) e não compareceu, o que resultou no decreto de sua prisão preventiva e na suspensão do processo (fls. 451/452).

Noticiada a prisão do acusado (fls. 543/544), foi retomado o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que

foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado, o qual negou a prática do delito.

Na fase processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram e, em sede alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva v (fls. 927/932), ao passo que a Defesa, preliminarmente, aventa a nulidade da interceptação telefônica e, no mérito, roga pela absolvição em virtude da insuficiência probatória (fls. 990/995).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A alegação de nulidade das renovações periódicas da interceptação telefônica implementada em outro expediente, mas transportado pela Polícia Civil para o inquérito policial que a título de “prova emprestada” não prospera. Isso porque o art. 5º da Lei 9.296/96 possibilita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, sem limitação, desde que perdure a indispensabilidade da medida. No caso, as representações pela renovação do prazo foram submetidas ao crivo judicial, que expôs de maneira suficiente o cabimento da cautelar probatória, que também restavam bem delineados nos relatórios de investigação policial e demais documentos oriundos da Polícia Civil.

Logo, não há se falar em nulidade.

Nesse sentido, a propósito, é a posição do E. TJSP:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Alegação de nulidade das interceptações telefônicas, as quais teriam sido autorizadas de forma genérica. Inocorrência. Ofícios e relatórios do Delegado da DISE que expõem minuciosamente os motivos que indicavam a necessidade de extensão da interceptação para o telefone do ora peticionário. Autorizações baseadas nestes fundamentos e na manifestação do Órgão Ministerial. Prorrogações válidas. Inexistência de restrição legal quanto à quantidade de prorrogações, desde que devidamente fundamentadas. Caso complexo. Prova lícita. Autoria e materialidade bem demonstradas pelo conjunto angariado. Penas bem dosadas, considerada a grande quantidade de droga com alto poder viciante. Regime inicial confirmado. Pedido indeferido. (TJSP; Revisão Criminal 2210253-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Habeas Corpus – Interceptações de comunicações telefônicas – Prorrogações autorizadas judicialmente, a cada 15 dias, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.296/96 – Medida que não traduz ilegalidade – Writ denegado. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2242144-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017)

Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

Tanto a existência das infrações penais descritas na denúncia quanto sua autoria estão consubstanciadas nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 13/16, 17/18, 23/33, 34/44 e 45/55), pelo laudo de exame de constatação de substância entorpecente (fls. 19/21), pelos relatórios de investigação (fls. 139/140, 226/227 e 259/324) e por todos os demais elementos informativos e probatórios disponíveis, inclusive pela prova oral coletada em Juízo.

Com efeito, depreende-se dos autos que em 12 de junho de 2011 foi apreendido o adolescente Diego Torres Sabino em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ao ser inquirido pela autoridade policial, o inimputável devassou a sistemática de exploração da traficância de drogas no bairro Gavioli, nesta cidade e Comarca, cujo líder seria o ora réu, o qual pertenceria à organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC cooptava adolescentes para a realização da mercancia das drogas nas ruas. Outros agentes, também integrantes do grupo criminoso coordenado pelo réu, foram identificados por Diego Torres Sabino, que afirmou categoricamente vender drogas sob ordens do acusado (fls.

14/16).

O acusado já era conhecido pelas instituições de segurança pública em razão de seu envolvimento com a traficância de entorpecentes e de sua ligação com o PCC, motivo pelo qual a sua fotografia foi apresentada ao adolescente Diego, que o reconheceu como sendo o homem para quem ele vendia drogas, isto é, o distribuidor das substâncias ilícitas aos vendedores (fls. 22/23).

Durante as investigações policiais, o apelido do acusado ainda é referido por Lucas Henrique Evangelista Pinto, que o apontou como um dos líderes do tráfico na região do Gavioli (fls. 119/120), e pelos policiais militares Rogério de Jesus Robles e Cássio Alexandre Viveiros, também no sentido de que o réu gerenciava o tráfico de drogas na mencionada localidade (fls. 252 e 326/327).

Os elementos informativos que a Polícia Civil angariou em desfavor do réu foram corroborados, ainda, por meio de prova cautelar, notadamente interceptação telefônica, inicialmente autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP, em vista de outra investigação que lá tramitava. Durante o monitoramento das ligações, são constatados inúmeros diálogos referentes à comercialização de drogas, distribuição de pontos de venda da substância e a ligação efetiva do agente com outros traficantes (fls. 259/322).

Em Juízo, de mais a mais, as declarações das testemunhas também foram no sentido de que o réu praticava a traficância de drogas de maneira organizada e associado a outras pessoas, inclusive integrantes do PCC.

O policial civil João Anézio Martins, à evidência, esclareceu que foi a partir da apreensão do adolescente Diego é que se desvendou o esquema criminoso que beneficiava o acusado, que seria chefe do inimputável. Contou, ademais, que no longínquo ano de 2008 o réu já era integrante do PCC e por isso foi preso, além de estar envolvido com o tráfico de drogas. Respondeu que eram variadas as informações de que o acusado era o chefe das “biqueiras” da localidade.

Na mesma linha foram as declarações do policial militar Cássio Alexandre Viveiros, o qual afirmou que já conhecia o réu em razão da sua relação com o tráfico de drogas.

Por ocasião de seu interrogatório, o réu negou a prática dos crimes que lhe são imputados. Refutou conhecer as pessoas referidas na denúncia e possuir envolvimento com o tráfico de drogas.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se depreende que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada nos autos, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual.

Não se olvida que o juízo condenatório depende da prova clara, segura, convincente e além da dúvida razoável. Trata-se de lição extraída do basilar princípio do in dubio pro reo, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). No ponto:

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.

Essa certeza necessária à condenação, conforme se depreende da lição insculpida no art. 155 do CPP, deve decorrer dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa – não obstante os elementos informativos coletados no curso da investigação policial possam servir como mecanismo de fortalecimento da prova e, assim, atuar no convencimento do julgador. O que não se aceita, à evidência, é o decreto condenatório lastreado única e exclusivamente em elementos informativos, salvo quando estes consistem em verdadeiras provas

cautelares, irrepetíveis ou antecipadas.

Entretanto, as lições colacionadas devem ser interpretadas à luz do caso concreto, sob pena de se frustrar a persecução penal e premiar com impunidade as condutas voltadas à evasão da responsabilidade criminal.

Ora, os fatos atribuídos ao réu ocorreram ao longo do ano de 2011 e a efetiva instrução criminal restou por anos impedida diante da situação de foragido do acusado, que deliberadamente frustrava a aplicação da Lei penal neste feito, como já havia feito em outras demandas.

Além disso, é preciso perceber as peculiaridades dos fatos postos em questão: acusado integrante da maior e uma das mais violentas organizações criminosas do país, que possuía "funcionários" para a exploração estruturada do tráfico de drogas. Certo é que testemunhas ou mesmo delatores, passado o tempo que passou, venham aos autos prestar as suas declarações.

De uma forma ou outra, verdade é que a prova coligida em Juízo é fortemente corroborada pelas provas cautelares e pelos elementos de informação, que permitem depreender com segurança e clareza a prática da traficância de drogas pelo acusado, eis que forneceu as drogas que foram apreendidas com o adolescente Diego, e a sua associação com terceiros pessoas, dentre as quais o próprio adolescente Diego Torres Sabino, Fernando Pereira da Cunha, Hiago de Oliveira Castilho e Leonardo Alex Pinto Paes.

Aliás, resta bem delineados nos autos o vínculo estável e com intuito de permanência do acusado com os demais agentes referidos na denúncia, razão pela qual subsiste o crime do art. 35 da Lei 11.343/06. A sociedade mantida pelo réu e por ele coordenada contava com distribuição de tarefas e divisão hierárquica.

Não pairam dúvidas, portanto, que o réu praticou a traficância de drogas mediante o adolescente Diego Torres Sabino, assim como a ele se associou ao adolescente para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. E uma vez envolvido o inimputável na prática delitiva, imperiosa é a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da mesma Lei.

Consoante já decidido pelo STJ, não configura bis in idem a consideração do envolvimento do adolescente tanto para a configuração do delito quanto para majorar a pena:

A participação do menor pode ser considerada para configurar o crime de associação para o tráfico (art. 35) e, ao mesmo tempo, para agravar a pena como causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. De acordo com a Lei n. 11.343/2006: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". Assim, é cabível a aplicação da majorante se o crime envolver ou visar a atingir criança ou adolescente em delito de associação para o tráfico de drogas configurado pela associação do agente com menor de idade. Precedentes citados: HC 237.782-SP, Quinta Turma, DJe 21/8/2014; e REsp 1.027.109-SC, Quinta Turma, DJe 16/2/2009. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016.

Na mesma entoada, considerando que os tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é possível a incidência da causa de aumento sobre cada uma das imputações, não havendo se falar em bis in idem. No ponto:

A causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 pode ser aplicada tanto para agravar o crime de tráfico de drogas (art. 33) quanto para agravar o de associação para o tráfico (art. 35) praticados no mesmo contexto. Isso porque a causa especial de aumento de pena incidiu sobre delitos diversos e totalmente autônomos, com motivação e finalidades distintas. Precedentes citados: HC 183.441-RJ, Quinta Turma, DJe 2/9/2011; e AgRg no REsp 1.412.950-MG, Sexta Turma, DJe 3/11/2014. HC 250.455-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016.

Assinale-se, por oportuno, que nesses exatos termos é a imputação constante da peça acusatória (fls. 215/218). Mas, ainda que assim eventualmente não se interprete - supondo que a tipificação formulada pelo Ministério Público seria de incidência da

causa de aumento em um só dos crimes -, não há qualquer mácula ou violação ao princípio da correlação, porquanto todos os fatos ora considerados estão devidamente descritos na denúncia, motivo pelo qual se aplicaria o disposto no art. 383 do CPP.

Assinale-se, outra vez mais, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e no art. 59 do CP, conclui-se que a natureza e a quantidade de substância apreendida não revelam gravidade anormal a justificar o incremento da pena base. A culpabilidade é desfavorável, porquanto comprovado que o autor integra uma das maiores e mais violentas organizações criminosas do país, com elevado poder financeiro e bélico, hábil a impor poder, corromper agentes públicos, reprimir testemunhas e exercer o monopólio de crimes graves, a exemplo do tráfico de drogas - fatores que inequivocamente sobrelevam o grau de reprovabilidade do comportamento e justificam maior grau de censura. A condenação imposta nos autos n. 0009196-06.2011.8.26.0132, por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao evento sob análise nestes autos, gera maus antecedentes (fls. 442/448). A conduta social e a personalidade do agente, porquanto ausentes elementos hábeis a apontá-las como desfavoráveis, são neutras. Os motivos não desbordam da normalidade. As circunstâncias de ambos os delitos são negativas, eis que a traficância de drogas era praticada mediante associação estruturada, organizada, dotada de divisão de tarefas e atuação de inúmeros inimputáveis, sempre voltada à dominância da atividade ilícita em determinada área. As consequências do crime não foram apuradas. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, considerando a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis para cada crime e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base do crime do art. em 33 da Lei 11.343/06 em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, e a pena-base do delito do art. 35 da Lei 11.343/06 em 04 anos e 06 meses de reclusão e 1.050 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I c.c 63, ambos do CP), em razão da condenação constante dos autos n. 001530138.2007.8.26.0132. Logo, incremento as penas intermediárias em um sexto e as fixo em 09 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e em 05 anos e 03 meses de reclusão e 1.225 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, cumpre afastar o pedido defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto não estão preenchidos os requisitos legais para sua incidência, já que o acusado é reincidente, ostenta maus antecedentes e integrava associação criminosa. Lado outro, incide sobre ambos os crimes a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, consoante já assentado ao longo da fundamentação e à vista da qualificação do adolescente Diego Torres Sabino (fls. 13/16). A quantidade de aumento deve ser a de um sexto, eis que as peculiaridades do caso concreto não trazem circunstâncias ainda não valoradas e que justifiquem incremento maior. Dessa forma, fixo a pena do crime de tráfico de drogas em 10 anos e 02 meses de reclusão e 1.020 dias-multa, e a sanção do crime de associação para o tráfico em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 1.429 dias-multa.

Os crimes em apreço foram cometidos mediante mais de uma ação, motivo pelo qual se aplica a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP. Nesse sentido: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO RÉU THALIS, SEM REPERCUSSÃO NAS PENAS - INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONCURSO MATERIAL ADEQUADAMENTE RECONHECIDO - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - recurso DO RÉU THALIS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS NÃO providos. (TJSP; Apelação Criminal 0001776-16.2017.8.26.0236; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão

Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)  
Logo, a pena definitiva do réu é de 16 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 2.449 dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 43 da Lei 11.343/06 c.c art. 49, §1º, e 60 do CP), já que incerta a capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, ante o exposto no art. 33, §2º, 'a', do CP.

Em vista da natureza da infração, da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, inviável a substituição por restritivas de direito ou a suspensão condicional (art. 44 da Lei 11.343 e arts. 44, I, II e III, e 77, I, II e III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para, com aplicação do art. 383 do CPP, CONDENAR o acusado Celso Rodrigo Carneiro como incurso nas sanções do art. 33 c.c 40, VI, e do art. 35 c.c 40, VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, à reprimenda de 16 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.449 dias-multa.

Por se tratar de crime vago, não há se falar em fixação de valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto das condutas do réu, cujos antecedentes indicam a habitualidade delituosa e a periculosidade social, o que inequivocamente ocasiona severo e concreto risco à ordem pública. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão da aplicação analógica do art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Arbitro honorários para o advogado indicado para defender os interesses do réu, tudo de acordo com os termos/valores do respectivo convênio. Expeçam-se as certidões de honorários.

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF), intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

P. I. C., na forma do art. 392 do CPP.

Catanduva, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA